

이 상품은 신탁재산의 운용실적에 따라 이익의 배당이 달라질 수 있으며 원본은 은행에서 보장하여 드립니다.

연금저축신탁(안정형) 제1호 약관

2022.05.10. 개정

제 1 조 (목적)

이 약관은 수탁자인 우리은행(이하 "은행"이라 함)과 신탁거래자인 위탁자 및 수익자(이하 "거래처"라 함)가 서로 믿음을 바탕으로 수익자의 안정적인 노후생활 등을 위하여 계약한 금전신탁거래를 신속·정확하게 처리하고, 은행과 거래처의 권리와 의무, 기타 신탁재산의 운용 및 관리 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 합니다.

제 2 조 (신탁관계인)

- ① "위탁자"란 은행에 금전을 신탁한 국내거주자이며 수익자와 동일인이여야 합니다.
- ② "수탁자"란 금전을 인수한 자, 즉 은행을 말합니다.

제 3 조 (용어의 정의)

- ① "연금계좌"란 소득세법에 따른 연금저축계좌 및 퇴직연금계좌로서 다음과 같이 구분합니다.
 1. "연금저축계좌"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융회사 등과 체결한 계약에 따라 "연금저축"이라는 명칭으로 설정하는 계좌를 말합니다.
 - 가. 신탁업자와 체결하는 신탁계약
 - 나. 투자중개업자와 체결하는 집합투자증권 중개계약
 - 다. 보험계약을 취급하는 기관과 체결하는 보험계약
 2. "퇴직연금계좌"란 퇴직연금을 지급받기 위하여 가입하여 설정하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 계좌를 말합니다.
 - 가. 근로자퇴직급여 보장법의 확정기여형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌
 - 나. 근로자퇴직급여 보장법의 개인형퇴직연금제도에 따라 설정하는 계좌
 - 다. 근로자퇴직급여 보장법에 따른 중소기업퇴직연금기금제도에 따라 설정하는 계좌
 - 라. 과학기술인공제회법에 따른 퇴직연금급여를 지급받기 위하여 설정하는 계좌
- ② "이연퇴직소득"이란 소득세가 원천징수되지 아니한 퇴직소득(퇴직소득이 연금계좌에서 직접 인출되는 금액을 포함)을 말합니다.
- ③ "과세제외금액"이란 연금계좌 내 금액 중 이연퇴직소득, 세액공제를 받은 납입금액, 연금계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액을 제외한 금액을 말합니다.
- ④ "연금수령"이란 아래의 각 호를 모두 충족한 후 연금수령개시신청서를 제출하여 제13조 제5항의 연금수령한도 내에서 인출하는 경우와 제27조 제3항에 따른 인출을 말합니다.
 1. 거래처가 만55세 이후 인출할 것
 2. 연금계좌 가입일로부터 5년이 지난 후 인출할 것(다만, 이연퇴직소득이 연금계좌에 있는 경우는 제외)
- ⑤ "연금외수령"은 연금수령 외의 인출을 말합니다.
- ⑥ "과세기간"이란 1월 1일부터 12월 31까지를 말합니다.

제 4 조 (증서에 의한 거래)

거래처는 은행에서 교부한 증서(통장, 전자통장 포함, 이하같음)에 의하여 거래하여야 합니다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 증서 없이도 거래할 수 있습니다.

1. 무통장입금 신청서에 의한 경우
2. 자동이체 또는 전산통신기기 등의 약정에 의한 경우
3. 제36조 제6항에 따른 계좌이체의 경우

제 5 조 (입금)

- ① 거래처는 현금이나 즉시 추심할 수 있는 수표·어음, 기타 증권(이하 "수표 등"이라 함)등으로 입금할 수 있습니다.
- ② 거래처는 현금이나 수표 등으로 계좌송금(거래처가 계좌 신규영업점 이외에서 자기계좌에 입금하거나, 제3자가 계좌 신규영업점 또는 다른 영업점이나, 다른 금융기관에서 거래처 계좌에 입금하는 것)하거나, 이체(다른 계좌에서 거래처 계좌에 입금하는 것)

할 수 있습니다.

- ③ 수표 등으로 입금할 때 입금인은 수표 등의 백지보충이나 배서(어음 뒷면에 어음 양도, 보증 등 어음거래의 취지를 적고 서명 또는 기명날인(이름을 기록하고 도장을 찍는 일)을 하는 행위) 또는 영수기명날인(영수증에 이름을 기록하고 도장을 찍는 일) 등 필요한 절차를 밟아야 하며, 은행은 백지보충 등의 의무를 지지 아니합니다.
- ④ 수표나 어음으로 입금되는 경우 은행은 소정금액안에 적힌 금액으로 처리하며, 입금할 때 기준가격은 당일의 기준가격을 적용합니다.
- ⑤ 제1항에 따라 입금한 수표 등이 지급거절 된 경우에는 은행은 그 금액을 신탁원장에서 뺀 후, 거래처(무통장입금일 때는 입금의뢰인)가 신고한 연락처로 알려야 합니다.
- ⑥ 은행은 지급거절 된 수표 등을 그 권리보전절차를 밟지 아니하고, 입금한 영업점에서 거래처(무통장입금일 때는 입금의뢰인)가 반환을 요구할 때 돌려주기로 합니다. 다만, 수표 등 발행인이 지급거절 한 날의 다음 영업일 까지 수표 등을 입금할 신탁계좌에 해당자금을 현금이나 즉시 현금으로 바꿀 수 있는 수표 등으로 입금한 경우에는 발행인에게 돌려줄 수 있습니다.

제 6 조 (신탁성립시기) ① 제5조에 따라 입금하는 경우 다음의 시기에 신탁이 성립하며 신탁성립시기를 신탁계좌의 가입일로 봅니다.

1. 현금으로 입금하는 경우에는 은행이 이를 받아 확인한 때
2. 현금으로 계좌송금하거나 이체하는 경우에는 신탁원장에 입금 기록이 된 때
3. 수표 등으로 입금하거나 계좌송금하는 경우에는 은행이 그 수표 등을 교환에 돌려 부도반환 시한이 지나고 결제를 확인한 때. 다만, 계좌 신규 영업점에서 지급하여야 할 수표 등은 그날 안에 결제를 확인한 때
- ② 제1항 제3호에 불구하고 수표 등이 자기앞수표이고 지급제시기간 안에, 사고신고가 없으며 결제될 것이 틀림없음을 은행이 확인 하였을 때에는 신탁원장에 입금의 기록이 된 때 신탁이 성립합니다.
- ③ 은행은 특별한 사정이 없는 한 제1항 및 제2항의 확인 또는 기록처리를 신속히 하여야 합니다.

제 7 조 (신탁재산의 표시) 신탁재산에 대하여는 신탁의 등기 또는 등록을 하여야 하며, 등기 또는 등록을 할 수 없는 경우에는 신탁재산임을 표시합니다.

제 8 조 (신탁기간) ① 이 신탁의 신탁기간은 적립기간과 연금지급기간을 포함한 기간으로 합니다.

- ② 적립기간은 최소 5년 이상 (다만, 이연퇴직소득이 연금계좌에 있는 경우는 제외)으로 거래처의 연령이 만55세 이상이 되는 때까지로 정하되 거래처의 신청에 따라 연금수령 개시 신청 전까지 적립할 수 있습니다.
- ③ 연금지급기간은 제3조제4항의 각호를 모두 충족한 후 다음의 계산식에 따라 계산된 기간 이상 연단위로 정합니다.(다음의 계산식에 포함된 연금수령연차는 제13조제6항의 연금수령연차를 의미합니다.) 다만, 연금수령연차가 11년 이상인 경우에는 최소 1년 이상 연단위로 정합니다.

$$\text{연금지급기간} = 11 - \text{연금수령연차}$$

- ④ 제2항 및 제3항의 기간은 거래처의 요청에 따라 소득세법 등 관계법령이 정한 범위 내에서 각각 1년 이상 연단위로 변경할 수 있습니다.

제 9 조 (적립금의 적립) ① 이 신탁은 소득세법 등 관계법령에서 정한 납입한도(연금저축계좌 및 퇴직연금계좌 등을 포함하여 연금

계좌가 2개 이상인 경우에는 그 합계액을 말합니다.)내에서 자유롭게 적립할 수 있으며 매회 적립금은 1만원 이상으로 합니다. 다만, 해당 과세기간 중 납입한 금액을 인출하는 경우 납입한 도까지 해당 인출금액을 추가적립할 수 있습니다.

② 연금수령 개시 전까지 적립누계액은 1만원 이상이어야 하며 연금수령 개시 이후에는 추가금액을 납입할 수 없습니다.

③ 다른 연금계좌로부터 이체 받은 금액을 납입하는 경우 제1항의 납입한도를 적용 받지 않습니다.

④ 소득세법 등 관계법령에서 정한 한도액을 초과하여 적립한 경우 은행은 거래처와 합의하여 신탁금액을 인출할 수 있습니다.

⑤ 납입금액에는 제23조제5항에 따라 납입한 것으로 보는 금액을 포함합니다.

제 10 조 (원본보전) ① 이 신탁은 순적립누계액(총납입액에서 인출한 납입액을 차감한 금액)을 신탁원본으로 합니다.

② 이 신탁계약의 해지, 계좌이체 또는 종료될 때 신탁기간 중 발생한 신탁이익의 합계액이 음수(-)인 경우에는 신탁이익의 합계액을 영(零)으로 하여 신탁원본을 보전합니다. 다만, 소득세법 등 관계 법률에 의한 세금은 원본보전 대상에서 제외됩니다.

제 11 조 (판매금액 및 판매기간) 이 신탁은 판매금액 및 판매기간에 제한을 두지 않습니다. 다만, 소득세법 등 관련법령 및 금융감독당국에서 정하는 바에 따라 판매금액 및 판매기간에 제한이 설정되는 경우 은행은 제한 내용을 지체 없이 서면 등 사전에 거래처와 합의한 방법으로 통지하고, 은행의 영업점과 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신 매체를 통하여 비치 또는 게시합니다.

제 12 조 (이익계산) ① 이 신탁은 연금지급일 전일까지 계산한 이익을 원금에 가감하여 연금지급일에 연금으로 지급합니다.

② 제1항의 이익계산은 기준가격방식에 의하여 실적배당 합니다.

제 13 조 (연금지급) ① 제3조 제4항의 각 호를 모두 충족한 날 이후 거래처가 관할세무서에서 발급한 '연금보험료 등 소득·세액공제 확인서'를 제출하여(다른 연금지급계좌가 있는 경우 해당 금융기관에서 발급한 '연금납입확인서'를 함께 제출) 세액공제를 받지 아니한 금액을 확정하고 은행에 연금수령 개시 신청서를 제출(연금수령개시일을 사전약정하는 경우 포함)하면 지정한 계좌에 자동 이체하여 지급합니다. 다만, 자동이체 지급은 제5항의 연금수령한도 이내에서 지급합니다.

② 거래처가 연금수령개시를 신청할 때에는 수령주기 등을 지정하고, 은행은 거래처가 지정한 바에 따라 연금을 지급합니다.

③ 연금지급주기는 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 단위로 정할 수 있으며, 연금지급기간만기일 1년 전까지 거래처의 신청에 따라 변경할 수 있습니다.

④ 연금지급금액은 연금지급일 현재 신탁 평가액을 잔여 연금지급 횟수로 균등 분할하여 지급하며, 연금지급금액은 지급일 현재의 기준가격에 따라 변동됩니다.

$$\text{연금지급금액} = \frac{\text{연금 지급일 현재 신탁평가액}}{\text{잔여 연금지급 횟수}}$$

⑤ 연금지급액의 연간누계액(제27조 제3항에 따라 인출한 금액은 제외)이 과세기간 개시일(연금수령개시일이 속하는 과세기간은 연금수령개시 신청일) 현재 다음의 계산식에 따라 계산된 연금수령한도를 초과하는 경우 연금수령한도 이내에 해당하는 금액은 연금수령하고 그 초과하는 금액은 연금외수령하는 것으로 봅니다.

$$\frac{\text{신탁계좌의 평가액}}{(11 - \text{연금수령연차})} \times \frac{120}{100}$$

⑥ 제5항의 계산식에서 "연금수령연차"란 최초로 연금수령할 수 있는 날이 속하는 과세기간을 기산연차로 하여 그 다음 과세기간을 누적 합산한 연차를 말하며, 연금수령연차가 11년 이상인 경우에는 그 계산식을 적용하지 않습니다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 기산연차는 다음 각 호에 의합니다.

1. 2013년 3월 1일 전에 가입한 연금계좌(2013년 3월 1일 전에 근로자퇴직급여 보장법에 따른 확정급여형퇴직연금제도에 가입한 거래처가 퇴직하여 퇴직소득 전액이 새로 설정된 연금계좌로 이체된 경우 포함)의 경우 : 6년차
2. 연금계좌를 승계한 경우 : 사망일 당시 피상속인의 연금수령연차
- ⑦ 연금은 다음 각 호의 순서에 따라 인출합니다.

1. 과세제외금액
2. 이연퇴직소득
3. 세액공제를 받은 납입금액, 계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액 및 계좌에 이체 또는 입금되어 해당 금액에 대한 소득세가 이연된 소득으로서 소득세법 시행령에서 정하는 소득

제 14 조 (기준가격의 계산) ① 당일의 기준가격은 그 직전일의 자산총액(이하 "신탁재산"이라 함)에서 부채총액을 차감한 금액(신탁순자산총액)을 직전일의 수익권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 4사5입하여 원미만 둘째자리까지 계산합니다.

② 이 신탁의 수익권좌수는 다음과 같이 계산합니다.

$$\frac{\text{신탁원본}}{\text{수탁일의 기준가격}} \times 1,000$$

- ③ 제1항의 기준가격을 계산할 때 신탁재산의 평가는 제15조에서 정한 바에 따릅니다.
- ④ 이 신탁의 최초 판매개시일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원으로 합니다.

제 15 조 (신탁재산의 평가) ① 신탁재산은 다음 각호의 방법에 의하여 평가합니다.

1. 주 식
 - 가. 상장주식 : 평가일 현재 거래소가 개설하는 유가증권시장 또는 코스닥시장의 최종시가. 다만, 둘이상의 거래소에서 상장된 주식의 경우에는 당해 주식의 매매량이 많은 거래소의 평가일의 최종시가로 하며 평가일의 최종시가가 없는 경우에는 평가일로부터 순차적으로 소급하여 당해 주식의 최종시가로 평가
 - 나. 비상장주식 : 취득가액
 - 다. 권리락, 배당락, 자본감소, 합병 등의 사유로 최종시가가 없는 경우에는 시가가 형성될 때까지 금융위원회에서 정하는 방법
 - 라. "가"목부터 "다"목까지의 기준으로 시가산출이 불가능한 주식일 경우 시가평가위원회에서 산출한 공정가액
 2. 채 권
 - 가. 상장채권은 평가일이 속하는 달의 직전월부터 소급하여 계속 3개월간 매월 10일 이상 거래소에서 시세(기세 포함)가 형성된 채권은 평가일의 최종시가
 - 나. "가"목에 해당되는 상장채권 중 평가일에 시세가 형성되지 아니한 채권과 "가"목에 해당되지 아니한 상장채권은 "다"목을 준용하여 평가
 - 다. 비상장채권의 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 함) 제263조에 따른 2개 이상의 채권평가회사가 제공하는 가격정보를 기초로 하여 평가한 금액
 - 라. "가"목 내지 "다"목의 기준으로 시가산출이 불가능한 채권일 경우 시가평가위원회에서 산출한 공정가액
 3. 집합투자증권
 - 해당 집합투자증권을 발행한 회사가 공고·게시하는 평가일의 기준가격에 따라 평가. 다만, 평가 당일 기준가격의 공고·게시가 없는 경우에는 평가일로부터 순차적으로 소급한 최종가격으로 평가
 4. 채권과 유사한 금융상품
 - 가. 기업어음(CP) : 발행주체와 동일한 신용평가등급 및 잔존만기의 무보증사채 기준수익률
 - 나. 양도성정기예금증서(CD), 표지어음 : 발행주체에 따라 동일 신용평가등급 및 잔존만기의 금융채 기준수익률
 - 다. "가"목 및 "나"목의 기준이 시장가치를 반영하지 못한다고 판단되는 경우에는 시가평가위원회에서 산출한 공정가액
 5. 파생상품
 - 가. 선물거래는 해당거래소가 발표하는 평가일의 선물정산가격. 단 평가일 현재 선물정산가격이 없는 경우에는 최근일자의 선물정산가격
 - 나. 옵션은 해당거래소가 발표하는 평가일의 매매증거금 또는 이에 준하는 증거금의 기준가격. 단, 평가일 현재 기준가격이 없는 경우에는 최근일자의 기준가격
 - 다. 해외선물거래의 평가에 대하여는 "가" 목 및 "나"목을 준용
 6. 외화증권
 - 외화증권에 대하여는 제1호 및 제2호의 방법을 준용하되 외화를 원화로 환산할 때 적용하는 환율은 평가일의 각 외화의 기준환율 또는 재정환율
 7. 제1호 내지 제6호 이외의 자산 : 취득가액에 경과이자 등을 가산하여 평가
- ② 제1항에 따른 잔존만기의 반영방법 및 상이한 신용평가등급을 부여받은 채권에 대한 평가방법 등에 관한 세부사항은 한국금융

투자협회가 정하는 바에 따릅니다.

③ 이 신탁에서 시가평가 적용을 받지 않는 자산에 대하여는 금융위원회에서 규정한 자산건전성 분류기준에 따라 채권평가충당금을 적립하고 기준가격에 반영합니다.

④ 이 신탁에 편입된 운용자산 중 부실자산(발행자의 최종부도가 공시된 자산, 화의 및 법정관리 개시신청 또는 파산절차가 진행중인 자산, 원금 및 이자의 전부 또는 일부가 회수되지 아니한 자산, 신용등급이 D등급인 채권 등)에 대하여는 부실인식시점에서 미수수익을 "0"원으로 계상합니다.

제 16 조 (신탁재산의 운용) ① 이 신탁은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 운용합니다.

1. 주식(공모주식 포함) 및 주식관련 파생상품에의 운용은 신탁재산의 10%이내로 합니다.

2. 대출, 채권(전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 사모사채 포함), 채권관련 파생상품, 유동성자산 및 기타자산에의 운용은 신탁재산의 90%이상으로 합니다. 다만, 채권관련 파생상품에의 운용은 신탁재산의 10%이내, 대출에의 운용은 신탁재산의 50%이내, 사모사채(다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 원금과 이자의 지급을 보증한 사모사채와 담보부사채는 제외)에의 운용은 신탁재산의 3%이내로 합니다.

가. 은행

나. 한국산업은행법에 따른 한국산업은행, 중소기업은행법에 따른 중소기업은행, 한국수출입은행법에 따른 한국수출입은행, 증권금융회사, 종합금융회사

다. 보험업법에 따른 보증보험회사, 신용보증기금법에 따른 신용보증기금, 기술신용보증기금법에 따른 기술신용보증기금 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택금융신용보증기금

라. 투자매매업자·투자중개업자

마. 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사

3. 제1호 및 제2호의 파생상품에의 운용비용은 미결제약정금액을 기준으로 하되 보유하고 있는 주식, 채권 또는 파생상품 등의 가격변동 위험을 방지하기 위한 위험회피목적의 파생상품거래는 제1호 및 제2호의 운용비용에 포함되지 아니합니다.

② 제1항제1호 내지 제3호 및 제18조에도 불구하고 이 신탁의 판매개시일로부터 1개월, 신탁해지 이전 2개월, 신탁계약의 대규모 해지 등으로 인하여 신탁금액이 감소하거나 순자산가치의 급격한 변동으로 인하여 운용비용이 초과된 때로부터 1개월간은 신탁재산의 운용비용에 제한을 받지 아니합니다.

③ 제1항 제1호의 "주식에의 운용"이라 함은 자본시장법 제4조 제4항에서 규정하는 지분증권으로 운용하는 것을 말합니다.

④ 제1항제1호의 "공모주식"이라 함은 자본시장법 제9조 제7항 또는 제9항에서 정하는 모집 또는 매출의 방법으로 증권을 신규로 발행하거나, 이미 발행된 증권을 매도하는 것을 말합니다.

⑤ 제1항 제2호의 "대출에의 운용"은 다음 각 호의 범위로 합니다.

1. 신용대출

2. 저당권 또는 질권에 따라 담보되는 대출

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 원금과 이자의 지급을 보증하는 대출

가. 은행

나. 자본시장법 시행령 제7조의2 제1호부터 제5호까지의 금융기관

다. 보험업법에 따른 보증보험회사, 신용보증기금법에 따른 신용보증기금, 기술신용보증기금법에 따른 기술신용보증기금 또는 한국주택금융공사법에 따른 주택금융신용보증기금

라. 건설산업기본법 제54조에 따른 공제조합

4. 기타 관계법령에서 정하는 대출

⑥ 은행은 제5항의 대출을 취급하고자 할 때에는 사전에 차주의 종합적인 신용분석을 통하여 신용등급 책정 및 적절한 대출한도를 설정하여 운용합니다.

⑦ 제1항 제2호의 "채권에의 운용"이라함은 다음 각 호로 운용하는 것을 말합니다.

1. 국채증권

2. 지방채증권

3. 특수채증권 (법률에 의하여 직접 설립된 법인이 발행한 채권)

4. 사채권

5. 자산유동화에 관한 법률에 의하여 발행된 유동화증권

6. 주택저당채권유동화회사법에 의하여 발행된 주택저당채권담보부채권 및 주택저당증권

7. 국제금융기구에의가입조치에관한법률에 의한 국제금융기구가 국내에서 발행한 원화표시채권

8. 외국환거래법에 의한 외화증권 중 외국환거래규정에 의하여 기관투자자의 투자대상으로 규정하는 외화증권

⑧ 제7항 제3호 내지 제6호에서 정하고 있는 채권 중 이 신탁에서 편입할 수 있는 사채권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한합니다. 다만, 담보부사채신탁법에 의하여 발행되는 사채권은 예외로 할 수 있습니다.

1. 무보증사채의 경우 신용정보의 이용 및 보호에 관한법률에 따른 신용평가업자(이하 "신용평가업자"라 한다) 중에서 2(자산유동화에 관한 법률에 따라 사채의 형태로 발행되는 유동화증권을 인수하는 경우 또는 신용평가업자의 업무정지등 부득이한 사유가 있는 경우에는 1)이상의 자로부터 해당 무보증사채에 대하여 평가를 받은 것. 다만, 외국법인이 발행한 무보증사채의 경우 2 이상의 신용평가업자(금융위원회의 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-11조제2항제1호 마목의 금융감독원장이 정하는 국제신용평가기관을 포함)로부터 평가를 받은 경우 본문의 규정에 의한 평가를 받은 것으로 봅니다.

2. 보증사채의 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등이 원금과 이자의 지급을 보증한 사채권

가. 은행

나. 한국산업은행법에 따른 한국산업은행

다. 중소기업은행법에 따른 중소기업은행

라. 보험회사

마. 투자매매업자

바. 증권금융회사

사. 종합금융회사

아. 신용보증기금법에 따른 신용보증기금(신용보증기금이 지급을 보증한 보증사채권에는 사회기반 시설에 대한 민간투자법에 따라 산업기반신용보증기금의 부담으로 보증한 것을 포함한다)

자. 기술신용보증기금법에 따른 기술신용보증기금

⑨ 제1항 제2호의 "사모사채"는 자본시장법 제9조 제8항의 규정에서 정한 사모의 방법으로 증권상장법인이 발행한 사채로서 신용평가기관으로부터 A등급 이상의 신용평가를 받은 채권을 말합니다.

⑩ 제1항 제2호의 "유동성자산 및 기타자산에의 운용"이라 함은 다음의 각호와 같이 운용하는 것을 말합니다.

1. 은행의 고유계정에 대한 일시적인 자금의 대여. 다만, 금액의 규모 또는 시간의 제약으로 인하여 다른 방법으로 운용할 수 없는 경우에 한합니다.

2. 전 회계연도말 불특정금전신탁 수탁고 잔액의 10%이내에서 자본시장법상 자금중개회사의 중개를 거쳐 행하는 단기자금의 대여

3. 다음 각 목의 금융기관이 발행·매출·중개한 어음

가. 신탁업자

나. 은행

다. 한국산업은행법에 따른 한국산업은행

라. 중소기업은행법에 따른 중소기업은행

마. 종합금융회사

바. 상호저축은행법에 따른 상호저축은행

사. 한국수출입은행법에 따른 한국수출입은행

아. 투자매매업자 또는 투자중개업자

자. 증권금융회사

차. 보험업법에 따른 보험회사

카. 여신전문금융업법에 따른 여신전문금융회사

4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인이 발행한 어음

가. 상장법인

나. 법률에 따라 직접 설립된 법인

5. 환매조건부매수(일정기간 후에 환매도할 것을 조건으로 매수하는 경우를 말함)

6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융기관에의 예치

가. 은행

나. 한국산업은행법에 따른 한국산업은행

다. 중소기업은행법에 따른 중소기업은행

라. 증권금융회사

마. 종합금융회사

바. 상호저축은행법에 따른 상호저축은행

사. 농업협동조합법에 따른 농업협동조합

아. 수산업협동조합법에 따른 수산업협동조합

자. 신용협동조합법에 따른 신용협동조합

차. 우체국 예금·보험에 관한 법률에 따른 체신관서

카. 가목부터 차목까지의 기관에 준하는 외국 금융기관

7. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매수

8. 금전신탁계약에 의한 수익권이 표시된 수익증권

9. 집합투자증권

10. 제1호 내지 제9호에 준하는 것으로서 관계법령 또는 금융위원회의 승인을 받은 방법

⑪ 제1항 제3호의 "파생상품에의 운용"이란 자본시장법 제5조 제2

항의 규정에 의한 장내파생상품에 운용하는 경우에 한 합니다.

제 17 조 (신탁재산 운용의 재위탁) 은행은 제16조의 운용업무를 위하여 제3자로부터 투자자문을 받거나 자본시장법 등 관련법령에 반하지 아니하는 범위 내에서 제3자에게 신탁재산 운용을 위탁할 수 있으며 그에 따르는 비용은 은행이 부담합니다.

제 18 조 (신탁재산운용의 제한) ① 이 신탁재산은 다음 각호에 정한 바에 따라 운용의 제한을 받습니다. 다만, 자본시장법 등 관련법령 등에서 정한 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 동일한 주식회사가 발행한 주식에의 운용은 이 신탁재산의 10% 이내
2. 동일한 주식회사가 발행한 주식에의 운용은 그 발행주식 총수의 10% 이내
3. 동일한 법인(정부투자기관, 특별한 법률에 의하여 설립된 금융기관 및 은행법에 의하여 설립된 금융기관 제외)에 대한 신용공여한도(제16조 제5항, 제7항 및 제10항 제3호 및 제4호의 운용자산. 단, 은행이 발행한 신탁수익권증서 및 예·적금증서 담보대출, 제16조 제5항 제3호에 정한 대출 제외)는 이 신탁재산의 10% 이내
4. 동일한 계열기업군(은행업감독규정 제79조에 정한 주채무계열)에 대한 신용공여한도(제16조 제5항, 제7항 및 제10항 제3호 및 제4호의 운용자산. 단, 은행이 발행한 신탁수익권증서 및 예·적금 증서 담보대출, 제16조 제5항 제3호에 정한 대출 제외)는 이 신탁재산의 25% 이내
5. 은행 및 은행의 자회사에 대한 신용공여한도(제16조 제5항, 제7항 및 제10항 제3호 및 제4호의 운용자산. 단, 은행이 발행한 신탁수익권증서 및 예·적금증서 담보대출, 제16조 제5항 제3호에 정한 대출 제외)는 이 신탁재산의 5% 이내
6. 집합투자증권에의 운용은 이 신탁재산의 5% 이내
7. 증권의 발행인이 파산하는 때에 다른 채무를 우선 변제하고 잔여재산이 있는 경우에 한하여 해당 채무를 상환한다는 조건이 있는 후순위채권은 운용할 수 없습니다.

② 이 신탁의 신탁금액이 500억원 미만인 경우에는 제1항 제3호 내지 제4호에도 불구하고 동일한 법인 및 동일한 계열기업군에 대한 신용공여한도를 50억원까지로 할 수 있습니다.

제 19 조 (신탁보수) ① 이 신탁의 신탁보수는 신탁재산 순자산총액 평균잔액의 연0.55%로 합니다.

② 제1항의 신탁보수는 신탁보수 계산기간 중 매일 지급되지 않은 신탁보수로 계상하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에 신탁재산에서 인출합니다.

1. 은행의 회계결산일
2. 신탁해지일

제 20 조 (세금 및 비용) ① 은행의 책임 있는 사유 없이 발생한 신탁재산에 관한 세금 및 기타 신탁업무에 필요한 비용은 신탁재산 중에서 사용한다.

② 제1항에서 비용이라 함은 은행의 책임 있는 사유 없이 발생하는 신탁재산에 속하는 금융투자상품의 매매수수료, 차입금의 이자, 신탁재산에 관한 소송비용, 신탁의 외부감사비용, 기타 이에 준하는 비용 등을 말합니다.

제 21 조 (수수료) ① 거래처가 다른 금융기관 또는 전산통신기기 등을 통해 거래할 때 은행은 사전에 안내한 온라인수수료나 주심수수료 등을 받을 수 있습니다.

② 은행은 제1항의 경우 외에도 증서발행 등의 거래와 관련하여 거래처가 원하거나 거래처의 책임 있는 사유로 발생한 수수료를 받을 수 있습니다.

③ 제1항 및 제2항과 관련한 수수료는 은행의 영업점 및 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 비치 또는 게시합니다.

제 22 조 (중도해지 및 일부금액의 인출) ① 이 신탁계약을 중도해지 또는 일부금액을 인출하고자 하는 경우에는 사전에 신청을 하여야 하며 신청의 취소는 신청 당일에 한하여 가능합니다.

다만, 수익권 담보대출이 있는 계약 일부 금액을 인출하는 경우에는 별도의 자금으로 수익권 담보대출을 상환한 후 신청을 하여야 합니다.

② 제1항에 따라 지급하는 원금과 이자는 신청일로부터 제4영업일(신청일 포함)에 제3항에서 정한 방법으로 지급하며, 이 때의 기준가격은 제3영업일의 기준가격을 적용합니다.

③ 이 신탁계약의 원금과 이자는 거래처가 지정한 계좌에 자동이

체합니다.

④ 일부 금액의 인출 신청은 제8조 제1항의 신탁기간에만 가능하며, 제2항에 따른 일부 금액 인출 지급일은 신탁기간을 초과할 수 없습니다.

⑤ 일부 금액의 인출 후 납입금액은 제9조 제2항의 적립누계액 이상이어야 합니다.

제 23 조 (인출순서) ① 인출은 다음 각 호의 순서에 따릅니다.

1. 과세제외금액
2. 이연퇴직소득
3. 세액공제를 받은 납입금액, 계좌의 운용실적에 따라 증가된 금액 및 계좌에 이체 또는 입금되어 해당 금액에 대한 소득세가 이연된 소득으로서 소득세법 시행령에서 정하는 소득
- ② 제1항제1호의 과세제외금액은 다음 각 호의 순서에 따라 인출합니다.
 1. 인출한 날이 속하는 과세기간에 계좌에 납입한 금액
 2. 인출한 날이 속하는 과세기간에 계좌에 납입한 개인자산종합관리계좌의 전환금액
 3. 해당 연금계좌만 있다고 가정할 때 해당 연금계좌에 납입된 금액으로서 소득세법 제59조의3 제1항 단서에 따른 연금계좌 세액공제의 한도액(이하 이 조에서 "연금계좌세액공제한도액"이라 한다)을 초과하는 금액이 있는 경우 그 초과하는 금액
 4. 제1호부터 제3호까지에서 정한금액 외에 해당 연금계좌에 납입한 금액 중 세액공제를 받지 아니한 금액(거래처가 다른 연금계좌의 '연금납입확인서'를 관할세무서 발급 '연금보험료 등 소득·세액공제확인서'와 함께 제출하여 확인되는 금액에 한하며, 확인되는 날부터 과세제외금액으로 봅니다.)
- ③ 인출할 금액이 제13조 제5항에 따른 연금수령한도를 초과하는 경우에는 연금수령분을 먼저 인출하고 그 다음으로 연금외 수령분을 인출합니다.
- ④ 연금계좌에 납입한 금액 중 연금계좌세액공제 한도액 이내의 납입금액은 납입일이 속하는 과세기간의 다음 과세기간 개시일(납입일이 속하는 과세기간에 연금수령 개시를 신청한 날이 속하는 경우에는 연금수령 개시를 신청한 날)부터 소득세법 제59조의3 제1항에 따른 세액공제를 받은 금액으로 봅니다.
- ⑤ 거래처가 이전 과세기간에 연금계좌에 납입한 금액 중 소득세법 제59조의3에 따른 연금계좌세액공제를 받지 아니한 금액이 있는 경우로서 그 금액의 전부 또는 일부를 해당 과세기간에 연금계좌에 납입한 금액으로 전환하여 줄 것을 은행에 신청한 경우에는 소득세법 제59조의3을 적용할 때 그 전환을 신청한 금액을 제2항에도 불구하고 연금계좌에서 가장 먼저 인출하여 그 신청을 한 날에 다시 해당 연금계좌에 납입한 금액으로 봅니다. 이 경우 전환을 신청한 금액은 그 신청한 날에 연금계좌에 납입한 금액으로 보아 제9조 제1항 및 제2항의 요건을 충족하여야 합니다.

제 24 조 (신탁금 지급의 연기) 제13조, 제22조 및 제36조에도 불구하고 천재지변, 증권시장의 폐쇄·정지 또는 휴장, 증권의 매각지연 등 기타 부득이한 사유로 지급을 연기하는 경우에는 영업점에 1개월간 게시하고 거래처에게 통지하며 그 사유가 해소될 때까지 지급을 연기할 수 있습니다.

제 25 조 (양도 및 담보제공) 이 신탁은 양도 및 담보로 제공할 수 없습니다. 다만, 수익자 본인명의의 대출을 위한 담보제공은 은행의 승낙을 얻어 담보로 제공할 수 있습니다.

제 26 조 (신탁의 승계) ① 거래처가 사망한 경우 거래처의 배우자에 한하여 신탁을 승계할 수 있습니다.

② 계좌를 승계하고자 하는 상속인은 거래처가 사망한 날이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 승계신청을 하여야 합니다. 이 경우 상속인은 거래처가 사망한 날부터 연금계좌를 승계한 것으로 보며 은행은 거래처의 사망일부터 승계신청일까지 인출한 금액에 대하여 이를 거래처가 인출한 소득으로 보아 이미 원천징수된 세액과 상속인이 인출한 금액에 대한 세액과의 차액이 있으면 세액을 정산하여야 합니다.

③ 제2항의 경우 상속인이 계좌를 승계한 날에 계좌에 새로이 가입한 것으로 봅니다. 다만, 신탁계좌의 가입일은 피상속인의 가입일로 하여 적용합니다.

④ 은행은 거래처가 사망하였으나 제2항에 따른 승계신청을 하지 아니한 경우에 사망일 현재 다음 각 호의 합계액을 인출하였다고 보아 계산한 세액에서 사망일부터 사망확인일(은행이 확인한 날을 말하며, 사망확인일이 승계신청기한 이전인 경우에는 신청기한의 말일로 하고, 상속인이 신청기한이 지나기 전에 인출하는 경우에는 인출하는 날을 말합니다)까지 이미 원천징수한 세액을

변 금액을 피상속인의 소득세로 합니다.

1. 사망일부터 사망확인일까지 인출한 금액
2. 사망확인일 현재 신탁계좌에 있는 금액

제 27 조 (세제혜택 등) ① 이 신탁은 소득세법 등 관련세법에서 정한 한도까지 세제혜택을 받을 수 있습니다. 다만, 적립기간 중에는 해당 과세기간 순납입액(해당연도 납입금액에서 해당연도 납입금액으로부터 인출한 금액을 차감한 금액. 이하 이 항에서 “순납입액”이라 합니다.)에 대하여, 연금수령을 신청하는 해에는 연금수령개시 신청일까지의 순납입액에 대하여 세액공제가 가능하며, 중도해지하는 경우(연금수령개시 신청 후 중도해지하는 경우 제외)에는 해당 과세기간의 순납입액에 대하여 세액공제가 불가합니다.
② 신탁계약에 따라 연금을 지급받거나 연금외수령하는 경우에는 제23조에서 정한 인출순서에 따라 인출하며, 제13조 제7항 제2호 및 제3호에 대한 적용세율은 아래의 각 호에 의합니다.

1. 연금수령 : 연령별 연금소득세 (다만, 이연퇴직소득은 연금 신탁 수령연차에 따라 이연퇴직소득세율로 분리과세)
2. 연금외수령 : 기타소득세 (다만, 이연퇴직소득은 이연퇴직소득세로 과세)
- ③ 다음 각 호의 사유로 중도해지 및 일부금액을 인출하는 경우에는 분리과세 연금소득세가 부과됩니다.
 1. 천재지변
 2. 거래처의 사망 또는 해외이주
 3. 거래처 또는 그 부양가족(소득세법 제50조에 따른 기본공제대상자를 말하며 소득요건은 무관함)의 질병부상에 따라 3개월 이상의 요양이 필요한 경우
 4. 거래처가 「재난 및 안전관리 기본법」 제66조제1항제2호의 재난으로 15일 이상의 입원치료가 필요한 피해를 입은 경우
 5. 거래처가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산의 선고 또는 개인회생절차개시의 결정을 받은 경우
 6. 은행의 영업정지, 영업인허가의 취소, 해산 결의 또는 파산선고
- ④ 제3항에 따른 사유가 발생하여 중도해지 및 일부금액을 인출하려는 경우 해당 사유 발생일로부터 6개월 이내에 그 사유를 확인할 수 있는 서류를 갖추어 은행에 신청해야 합니다.
- ⑤ 제3항 제3호 또는 제4호에 따라 인출하는 금액은 소득세법 시행규칙 제11조의2에서 정하는 금액 이내의 금액으로 한정합니다.

제 28 조 (신탁의 해지) ① 은행은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 금융감독원에 신고하고 거래처의 동의를 얻어 이 신탁을 해지할 수 있습니다.

1. 중도해지 등으로 인하여 신탁금액이 50억원에 미달하는 경우
2. 공익 또는 거래처의 이익보호를 위하여 필요한 경우
- ② 제1항에 따라 신탁을 해지할 때에는 은행은 은행의 영업점과 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 1개월 이상 비치 또는 게시하고, 거래처와 사전에 합의한 방법으로 거래처에게 통지하여야 합니다.
- ③ 신탁이 종료한 경우 은행은 지체 없이 최종의 계산을 하여 거래처의 승인을 받아야 합니다.
- ④ 거래처가 제3항의 계산을 승인한 경우 거래처에 대한 책임은 면제된 것으로 봅니다. 다만, 은행의 직무수행에 부정행위가 있었던 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ⑤ 거래처가 은행으로부터 제3항의 계산승인을 요구받은 때부터 1개월 내에 이의를 제기하지 아니한 경우 제3항의 계산을 승인한 것으로 봅니다.

제 29 조 (사고·변경사항의 신고) ① 거래처는 증서·거래인감 등을 분실·도난·멸실·훼손했을 때는 지체 없이 은행에 신고하여야 합니다.
② 거래처는 인감(또는 서명)·비밀번호·성명·상호·대표자명·대리인명·주소·전화번호·기타 신고사항에 변경이 생기거나 변경하고자 하는 경우 지체 없이 그 변경 내용을 은행에 신고하여야 합니다.

제 30 조 (증서의 재발급) 제29조에 따라 통장·거래인감에 대한 사고신고가 있는 경우에 은행은 거래처가 본인임을 확인한 후 증서를 재발급합니다.

제 31 조 (오류처리 등) ① 거래처는 거래를 마친 때는 지체 없이 그 내용이 정확한가를 확인하고 거래내용이 사실과 다르게 처리된 경우에는 그 정정을 요구할 수 있으며, 은행은 그 사실을 확인하여 조치하여야 합니다.
② 은행은 원장이나 증서상 거래내용이 사실과 다르게 처리된 것을 발견한 때는 이를 정정 처리합니다.

제 32 조 (비밀보장) 은행은 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 관계법령에서 정한 경우를 제외하고는 거래처의 거래내용에 대한 자료나 정보를 다른 사람에게 제공하거나 누설하지 아니합니다.

제 33 조 (거래정보 제공) 거래처가 전산통신기기 등으로 무통장 입금(송금 포함), 신탁금잔액 등에 관한 정보 제공을 요청하는 경우에 은행은 명의인, 계좌번호, 비밀번호, 주소 및 연락처(전화번호 및 전자우편주소)의 일치 여부 등 본인 확인절차를 거쳐 입금인, 입금금액, 신탁금잔액 등에 관한 정보를 제공할 수 있습니다.

제 34 조 (통지방법) ① 은행은 거래처에게 통지할 사항이 있을 경우에는 신고된 연락처로 서면이나 전화 등 사전에 합의한 방법으로 통지합니다.
② 은행이 제1항의 통지를 서면으로 했을 때는 은행의 책임 있는 사유 없이 거래처의 책임 있는 사유로 은행에 대한 통지가 도착되거나 도착되지 아니하는 때에는 보통의 우송기간 후 도달한 것으로 봅니다.
③ 은행이 신탁의 해지 등 중요한 의사표시를 하는 때에는 그 통지가 거래처에 도달되어야 의사표시의 효력이 발생합니다. 다만, 관계법령에 다른 규정이 있거나 은행의 책임 있는 사유 없이 거래처가 제29조에 의한 변경신고를 게을리하여 도달되지 않은 때에는 보통의 우송기간 후 도달된 것으로 봅니다.

제 35 조 (약관의 변경 등)

- ① 은행이 약관을 변경하고자 하는 경우 변경내용을 변경되는 약관의 시행일 1개월 전에 거래처가 확인할 수 있도록 은행의 영업점에 마련해 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시합니다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거래소 업무규정의 제·개정 등에 따른 제도변경 등으로 약관이 변경되는 경우로서 본문에 따라 안내하기가 어려운 급박하고 부득이한 사정이 있는 경우에는 변경내용을 앞의 문장과 같은 방법으로 개정 약관의 시행일 전에 게시한다.
- ② 제1항의 변경내용이 거래처에게 불리한 것일 때에는 이를 서면 등 거래처와 사전에 합의한 방법으로 변경되는 약관의 시행일 1개월 전까지 고객에게 통지하여야 합니다. 다만, 기존 거래처에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 거래처가 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니합니다.
- ③ 은행은 제2항의 통지를 할 경우 “거래처는 변경에 동의하지 아니한 경우 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전 영업일 까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 봅니다”라는 취지의 내용을 통지하여야 합니다.
- ④ 거래처가 제3항의 통지를 받은 날부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 봅니다.
- ⑤ 은행은 약관을 은행의 영업점에 비치 또는 게시하여 거래처가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 거래처가 약관을 조회하고 다운로드(화면출력 포함)받을 수 있도록 하여야 합니다.

제 36 조 (계좌 이체) ① 거래처는 신탁계약을 연금수령이 개시되기 전의 다른 연금계좌로 계좌이체 할 수 있으며 이 경우 인출로 보지 않습니다.

② 이 신탁계약을 다른 취급 금융기관의 계좌로 계좌이체 하고자 할 경우에는 사전에 계좌이체신청을 하여야 하며 계좌이체신청의 취소는 계좌이체신청 당일에 한하여 가능합니다. 다만, 수익권담보대출이 있는 계약은 별도의 자금으로 수익권담보대출을 상환한 후 계좌이체 신청을 하여야 합니다.

③ 거래처가 다른 연금계좌를 새로이 만들어 계좌 내 전부 금액을 계좌이체 하는 경우 이 계좌를 해지한 것으로 봅니다.

④ 제1항에 의한 거래처의 계좌이체신청에 대하여 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 계좌이체 할 수 없습니다.

1. 2013년 3월 1일 이후에 가입한 연금저축계좌에 있는 금액이 2013년 3월 1일 전에 가입한 연금저축계좌로 계좌이체 되는 경우
2. 연금저축계좌와 퇴직연금계좌 상호 간에 이체되는 경우
3. 다른 취급금융기관으로부터 계좌이체신청거절 통보가 있는 경우
4. 기타 법적인 지급제한이 있는 경우

⑤ 제4항 제2호에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인출로 보지 아니합니다.

1. 제3조 제4항 각 호의 요건을 모두 갖춘 연금저축계좌의 가입자가 제3조 제1항 제2호 나목에 해당하는 퇴직연금계좌(이하 "개인형퇴직연금계좌")로 전액 이체하는 경우
2. 제3조 제4항 각 호의 요건을 모두 갖춘 개인형퇴직연금계좌의 가입자가 연금저축계좌로 전액 이체하는 경우

⑥ 계좌이체의 경우 은행은 계좌이체 할 신탁금을 다른 취급금융기관으로부터 계좌이체 접수통보가 있는 날부터 제4영업일(계좌이체 접수통보가 있는 날 포함)에 계좌이체 받을 금융기관에 직접 이체합니다.

⑦ 제2항 전단에도 불구하고 가입자가 이체 받을 금융기관에서 계좌 개설과 동시에 연금저축계좌 이체신청서를 작성하는 경우에는 다음 각 호에 따릅니다.

1. 이체신청 취소는 가입자가 연금저축계좌 이체신청서에서 선택한 연금저축계좌 이체의사 확인 방법에 따라 전화통화 또는 이체하는 은행 방문으로 가능합니다.
2. 이체하는 은행의 전화녹취 또는 방문은 이체신청일로부터 익영업일까지 완료해야 하며 통화실패 등으로 녹취 불가시 또는 미방문시 계좌이체 신청이 취소됩니다.
3. 연금저축계좌 이체신청서를 이체 받을 금융기관에서 작성하는 경우에도 제2항 단서 및 제3항 내지 제6항을 따릅니다.

⑧ 제7항에 따라 계좌이체 하는 경우 금전신탁거래기본약관 제16조(신탁금의 지급)에도 불구하고 이체 받을 금융기관에서 작성한 연금저축계좌 이체신청서를 지급청구서(인감 또는 서명 포함)로 보며 이체의사를 전화통화로 확인하는 경우 Pin-Pad기를 통한 비밀번호 입력을 생략할 수 있습니다.

⑨ 제1항 및 제5항을 적용할 때 연금계좌의 가입일 등은 이체받은 연금계좌를 기준으로 적용합니다. 다만, 연금계좌가 새로 설정되어 전액이 이체되는 경우에는 이체되기 전의 연금계좌를 기준으로 합니다.

제 37 조 (면책) ① 은행은 지급청구서 등에 찍힌 도장(또는 서명)을 신고한 인감(또는 서명)과 육안에 의하여 상당한 주의로써 대조하여 틀림없다고 인정하고 지급요청을 할 때 입력한 비밀번호가 신고한 비밀번호와 일치함을 인정하여 지급 등의 처리를 한 경우에는 거래인감(또는 서명)과 지급청구서 등의 도용·위조·변조, 비밀번호의 누설 등으로 말미암아 거래처에게 손해가 발생하여도 은행의 책임 있는 사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니합니다.

② 은행은 전산통신기기 등의 이용이나 거래정보 등의 제공과 관련하여 은행의 책임 없는 사유로 말미암아 계좌번호, 비밀번호 등이 누설됨으로써 거래처에게 손해가 발생하여도 그 책임을 지지 아니합니다. 다만 은행은 거래처로부터 계좌번호, 비밀번호 등의 누설을 통지 받은 때에는 그 때부터 제3자가 계좌번호, 비밀번호를 사용하여 거래처에게 발생한 손해를 배상할 책임을 집니다.

③ 거래처가 책임 있는 사유로 인한 제29조의 신고를 지연하여 발생한 거래처의 손해에 대하여 은행은 은행의 책임 있는 사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니합니다.

④ 제1항 내지 제3항에도 불구하고 전자금융거래를 할 때 접근매체(카드, 비밀번호 등)의 위조나 변조로 발생한 사고, 계약체결 또는 거래지시의 전자적 전송이나 처리과정에서 발생한 사고, 전자금융거래를 위한 전자적 장치 또는「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제2조 제1항 제1호에 따른 정보통신망에 침입하여 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 획득한 접근매체의 이용으로 발생한 사고로 인하여 거래처에게 손해가 발생한 경우 은행은 과실 여부를 불문하고 그 손해를 배상할 책임을 집니다. 다만, 거래처의 고의나 중대한 과실이 있는 경우 등 전자금융거래 기본약관에 정한 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니합니다.

⑤ 제1항 내지 제4항에도 불구하고 전자금융거래법 등 관련 법령에 거래처에게 유리하게 적용될 수 있는 규정이 있는 경우에는 그 법령을 우선 적용합니다.

제 38 조 (관계법령 등의 준용) 이 약관에서 정하지 아니한 사항은 소득세법 등 관계법령, 관련 감독규정을 적용하며, 전자금융거래와 관하여는 '전자금융거래기본약관' 및 전자금융거래법령을 우선 적용합니다.

제 39 조 (관할법원) 은행, 거래처가 이 신탁계약에 관하여 소송을 제기하는 경우 관할법원은 민사소송법에서 정하는 바에 따릅니다.

제 40 조 (공시) ① 이 신탁의 신탁기간, 신탁보수율 등을 통장 및 상품 안내장 등에 명시하기로 합니다.

② 은행은 이 신탁의 기준가격을 창구공시 및 전자공시의 방법으로 매일 공시합니다.

③ 은행은 신탁재산운용보고서를 매년 매분기별로 거래처(다만, 상품가입을 할 때 통보를 원하지 않는다는 의사를 표시한 거래처는 제외합니다)에게 우편 등을 통하여 통보합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2001. 2. 5 일 부터 시행합니다. 다만, 제 41 조의 계약이전은 은행에서 따로 정한 날부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2002.1.2 일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2002.2.15 일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2003.1.1 일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2003.4.1 일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2006.11.1 일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2012.8.10일 부터 시행합니다.

단, 제24조1항 신탁보수는 2012.3.2일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2013. 3. 29일 부터 시행합니다.

【부 칙】

제1조(시행일) 이 약관은 '13. 5. 2부터 시행합니다. 다만, 제22조 일부금액의 인출, 제26조 신탁의 승계, 제36조 계좌이체는 '14. 1. 1부터 시행합니다.

제2조(연금계좌에 관한 경과조치) 종전의 조세특례제한법 제86조의2에 따라 가입한 연금신탁은 소득세법에 근거한 이 약관의 연금계좌로 봅니다.

제3조(소득세율 등의 적용례) 2013. 3. 1 전 개설된 계좌에 대한 제27조제2항의 연금소득세율 및 제13조제5항의 연금수령한도는 관련 세법에 따라 2013. 1. 1부터 소급하여 적용됩니다.

제4조(해지가산세)

① 2013년 3월 1 일 전에 가입한 계좌를 가입일로부터 5년 이내에 일반중도해지하는 경우 해지가산세를 추정합니다.

② 제1항에도 불구하고 2013. 3. 1 전 가입한 계좌를 다음 각호의 사유로 중도해지하는 경우에는 해지가산세를 징수하지 않습니다. 다만, 제2호 내지 제8호의 사유가 2006. 2. 9 이후 발생한 경우에는 발생일로부터 6월 이내에 중도해지 및 일부금액의 인출하는 경우에 한합니다.

1. 거래처의 사망
2. 천재지변
3. 거래처의 퇴직
4. 거래처의 해외이주
5. 거래처가 근무하는 사업장의 폐업
6. 거래처가 영위하는 사업장의 폐업
7. 거래처의 3월 이상의 입원치료 또는 요양을 요하는 상해·질병의 발생
8. 은행의 영업의 정지, 영업인가·허가의 취소, 해산결의 또는 파산선고

제5조(사망으로 인한 특별중도해지) 2013. 3. 1 전 개설된 계좌의 거래처가 사망하여 해지하는 경우에는 2013. 1. 1 개정 소득세법에도 불구하고 종전 소득세법에 따른 세율을 적용한 연금소득세를 징수합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2014.1.27 일 부터 시행합니다.

【부 칙】

제1조(시행일) 이 약관은 2014.4.7일부터 시행합니다.

제2조(연금계좌의 세액공제분 산정에 관한 적용례) 제23조 제4항(납입일이 속하는 과세기간에 연금수령 개시를 신청한 날이 속하는 경우 다음 과세기간 개시일을 연금수령 개시를 신청한 날로 하도록 한 사항으로 한정합니다.) 및 제27조 제1항(제23조 제4항과 관련된 사항으로 한정합니다.)은 2014년 5월 1일 이후 연금수령 개시를 신청하고 인출하는 분부터 적용합니다.

제3조(연금계좌세액공제 한도액 초과납입금 등이 해당연도 납입금으로의 전환 특례 등에 관한 적용례) 제9조 제5항 및 제23조 제5항은 2014.5.1일 이후 초과납입금 등의 전환을 신청하는 분부터 적용합니다.

【부 칙】

제1조(시행일) 이 약관은 2015. 4. 27일 부터 시행합니다.

제2조(2013. 3. 1. 전 가입 계좌에 대한 경과조치 폐지)
2013. 5. 2. 시행 부칙 제5조는 폐지합니다.

【부 칙】

제1조(시행일) 이 약관은 2016. 6. 10일 부터 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2016 년 7 월 14 일에 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2020 년 1 월 2 일에 시행합니다.

【부 칙】

(시행일) 이 약관은 2022년 5월 10일부터 시행합니다.

다만, 이 약관 시행에 있어서 다음 각호의 사항이 적용됩니다.

1. 관련 세법에 따라 제23조 (인출순서)는 2022년 2월 15일 이후 연금계좌에서 인출하는 경우부터 적용됩니다.
2. 제27조 (세제혜택 등)은 이 약관 시행 전 전환금액을 연금계좌에 납입하고 그 납입한 날이 속하는 과세기간에 인출한 경우에도 적용됩니다.